

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 703/2535 บริษัท โอเชียนลีสซิ่ง จำกัด โจทก์
นาย อภิลักษณ์ ชู พินิจ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 350, มาตรา 572

จำเลยที่ 1 เช่าซื้อรถยนต์ไปจากโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกัน ระหว่างเช่าซื้อรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ สามี่จำเลยที่ 2 รับรถยนต์ไปซ่อมแซมและครอบครองใช้ประโยชน์ตลอดมา การที่สามี่จำเลยที่ 2 ตกลงกับจำเลยที่ 1 รับว่าจะโอนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดแทนจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์นั้น เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับสามี่จำเลยที่ 2 โจทก์มิได้ตกลงทำสัญญาด้วย จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ซึ่งจะต้องทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ อันจะทำให้หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ระวัง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์ ไปจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกัน ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ผิดนัดไม่ชำระค่างวด สัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่สามารถส่งมอบคืนได้ให้ร่วมกันชำระราคา และค่าเสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า รถยนต์ที่เช่าซื้อประสบอุบัติเหตุเมื่อซ่อมแซมเสร็จ สามี่จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 2 ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์นับแต่นั้นตลอดมาและรับว่า

จะรับโอนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดแทนจำเลยที่ 1 กับโจทก์ โจทก์จึงต้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายทั้งหมดจากจำเลยที่ 2 และสามีจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 ให้การว่า รถยนต์ที่เช่าซื้อเกิดอุบัติเหตุหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้มอบภาระหน้าที่ให้สามีของจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับโจทก์เพื่อรับผิดชอบหนี้สินที่ค้างชำระตามสัญญาเช่าซื้อโดยสามีของจำเลยที่ 2 ตกลงจะเป็นผู้ชดใช้หนี้สินแทน สามีจำเลยที่ 2 ได้รับรถยนต์ไปซ่อมแซมและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ตลอดมา และได้ติดต่อเพื่อขอรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้ว คดีมีทางตกลงกันได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย หากไม่สามารถส่งมอบให้ร่วมกันใช้ราคา 241,680 บาท และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายถึงวันฟ้อง 40,300 บาท และค่าเสียหายเดือนละ 3,100 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบรถยนต์คืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยหรือจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระราคารถยนต์ให้โจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 201,980 บาท แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องและคำให้การรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลวี่หมายเลขทะเบียน 2 จ-5310 กรุงเทพมหานครจากโจทก์ ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2527 รถยนต์ที่เช่าซื้อได้ชนกับรถยนต์คันอื่น สามีของจำเลยที่ 2 ได้เอารถยนต์ที่เช่าซื้อไปใช้และครอบครองตลอดมา ต่อมาสามีจำเลยที่ 2 ได้คืนให้แก่โจทก์ และโจทก์ขายผู้อื่นได้ราคา 80,000 บาท ศาลอุทธรณ์จึงให้หักราคารถยนต์ 80,000 บาท ออกจากหนี้ที่จำเลยจะต้องชำระให้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ในชั้นฎีกาโจทก์แก้ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองจะต้อง

ชำระหนี้ให้โจทก์ 201,980 บาท จำเลยที่ 2 ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แล้ว 20,000 บาท
จำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ข้อต้องวินิจฉัยตามกฎหมายของจำเลยทั้งสองมีว่า จำเลยทั้งสองต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อและค้ำประกันหรือไม่เห็นว่าตามข้ออ้างของจำเลยที่ 1 ที่ไม่
ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อเพราะสามีจำเลยที่ 2 ได้รับรถยนต์ไปและ
ตกลงจะไปเช่าซื้อจากโจทก์สามีจำเลยที่ 2 จึงรับภาระหน้าที่ในการจัดการชำระหนี้
ตามสัญญาแทนจำเลยที่ 1 ข้ออ้างดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับสามี
จำเลยที่ 2 เอง มิได้เกี่ยวข้องกับโจทก์ ตามข้ออ้างของจำเลยที่ 1 เป็นการ
เปลี่ยนตัวลูกหนี้ถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ อาจทำให้หนี้ระหว่างจำเลยที่ 1 กับโจทก์
ระงับได้ การแปลงหนี้ใหม่จะต้องทำสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ แต่กรณีที่
จำเลยที่ 1 อ้างมานั้น เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับสามีจำเลยที่ 2 โจทก์มิได้
ตกลงทำสัญญาด้วย ทั้งการเช่าซื้อกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ ถ้าสามีจำเลยที่ 2
จะทำการเช่าซื้อต่อก็ต้องมีสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ เมื่อเป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยที่ 1
กับสามีจำเลยที่ 2 โดยโจทก์มิได้ตกลงเป็นคู่สัญญาด้วย จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
อันจะทำให้หนี้ตามสัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ระงับ จำเลยที่ 1 จึงต้อง
รับผิดชอบต่อโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 เมื่อค้ำประกันจำเลยที่ 1 โดยยอมรับผิดชอบร่วม จำเลยที่
2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 181,980 บาท แก่
โจทก์

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ